

1502602-60.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd. Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502602-60.2021.8.26.0548 controle:2021/000878

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2222630/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 19659310 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 5112/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2222630 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 5112/21/010 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2222630/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DE OLIVEIRA TOMAZINI

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

MATHEUS DE OLIVEIRA TOMAZINI, RG nº 47.811.444/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 02/04. Aos 17.08.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 53). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 116 e 135/142). A denúncia foi recebida aos 08.02.22, sendo o acusado citado aos 17.02.22 (fls. 148/149 e 189). Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Pela defesa foi requerida a conversão do julgamento em diligência para oitiva de outros dois policiais, pleito que restou indeferido. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos de absolvição pelo princípio da inexigibilidade da conduta diversa ou aplicação do tráfico privilegiado, com substituição da pena. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão/recolha, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (fls. 05/18, 20/22 e 94/96). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado assumiu a posse da droga, alegando que havia emprestado dinheiro de uns "agiotas do centro" para quem estava devendo e que o ameaçaram de morte para que levasse os dois tijolos de maconha até o terminal central. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo abordado depois que perceberam que ele ficou nervoso ao vislumbrar a viatura e a todo instante olhava pelo retrovisor do veículo que dirigia, assim como os demais ocupantes do carro, que ficavam olhando para trás. Com eles nada de ilícito foi encontrado, mas o réu de imediato informou que havia um "beque" dentro do carro, em cujo interior, atrás do banco do motorista, foi encontrada uma sacola contendo os dois tijolos de maconha, além de dinheiro. Indagado a respeito, o réu disse que havia pegado a droga no bairro Nova Veneza para entregar nas barracas do terminal central para distribuição, local já conhecido como ponto de tráfico. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "Oportuno registrar aqui que compartilho do entendimento consagrado pela grande maioria da doutrina e jurisprudência de que o depoimento prestado por Policiais possui o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não constituindo óbice algum à sustentação de uma condenação, desde que, por óbvio, seja idôneo, inspire credibilidade e se harmonize com os demais elementos de prova, o que restou evidenciado nos autos" (TJ/SP - Apel. Crim. nº - 1500947-24.2019.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u.- j. 13.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). A testemunha trazida pela defesa não presenciou os fatos e nada de relevante pode esclarecer. Neste contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado transportava no veículo droga cuja quantidade, cerca de um quilo de maconha, dúvida alguma deixa quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tenha sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é

exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito' (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o réu não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. As alegadas ameaças não foram objeto de prova e não bastam para isentá-lo de responsabilidade, mesmo porque, se assim fosse, o réu poderia ter tomado as providências cabíveis a fim de se resguardar, dentre elas, procurar o auxílio da polícia. Por sinal, é no mínimo estranho que não tenha se referido as supostas ameaças tanto para os policiais que o abordaram, como para a autoridade policial que presidiu o flagrante. Portanto, não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, sendo de rigor a condenação. Sobre o tema, veja-se: "APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Absolvição - Alegação de inexigibilidade de conduta diversa - Impossibilidade Excludente não comprovada - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos - Condenação bem lançada - Dosimetria - Pena corretamente fixada, em observância aos preceitos legais - Regime inicial fechado era de rigor - Sentença mantida - Recurso defensivo improvido" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3001899-77.2013.8.26.0114 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 24.02.15 - Rel. Des. Edison Brandão). Passo, pois, à individualização da pena do acusado: A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 - 6ª Cam. Crim. - v.u. - j.04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. Realmente, além de ter sido surpreendido com grande quantidade de substância, o acusado não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica o seu real envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante "de primeira viagem", ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.03.21 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 - 11ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 20.01.16 - Rel. Des. Ivana David). A pretendida substituição da pena por restritiva de direitos mostra-se inviável, porquanto imposta sanção superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o réu esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula

9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, por se tratar de réu primário, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 878/21 e CONDENO O RÉU MATHEUS DE OLIVEIRA TOMAZINI, RG nº 47.811.444/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais: a) DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada; b) DEFIRO a liberação do veículo apreendido mediante o pagamento das taxas necessárias, eis que a apreensão foi regular e decorreu da prática de crime, e c) AUTORIZO a liberação do celular apreendido ao seu respectivo proprietário, se identificado e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 12 de abril de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA